



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעים: 1. חיים אדלמן
2. נועם שריקי
ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן
מרחוב בית הדפוס 12 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: 1. יוסף אלון
2. וירג'יניה אלון
ע"י עוה"ד אורי שפאר
מרחוב המלך דוד 8 ירושלים

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב בורכוב 11 ירושלים הבנוי על חלקה 130 בגוש 30408 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

הצדדים הינם בעלי דירות בבית - התובעים בעלי הדירות בקומה העליונה (תתי חלקות 3 ו-4) והנתבעים בעלים של דירה בקומת הקרקע (תת חלקה 2).

לטענת התובעים הנתבעים ביצעו בנייה בלתי חוקית בבית, ללא היתר בניה, ובכללה סגרו את קומת העמודים מתחת לדירתם והפכו אותה לדירה עצמאית, סגרו מרפסת פתוחה ליד חדר המדרגות וצירפו אותה כחדר לדירתם ובנו טרסות מאבן בגינה. לבד מכך הנתבעים גם השתלטו על שטחי הגינה בחזית הבית ובצידו תוך סגירת המעבר לגינה, תיחומה ועשיית שימוש ייחודי בה, לרבות, הנחת מתקנים פרטיים ומניעת גישה. הנתבעים גם פתחו פתחים בקירות חיצוניים ויצרו פתח כניסה פרטי לדירה.

לטענת התובעים פעולות הנתבעים מהוות פגיעה ברכוש המשותף, פגיעה בחוק היסוד, הפרת חובה חקוקה, חוסר תום לב וניצול לרעה של זכות קניין ומשכך מבקשים הם סעדים לפיהם יוחזר מצב הגינה לקדמותו לרבות פירוק הגדרות, השערים וכל בניה ומתקנים ויתאפשר מעבר חופשי בגינה, תהרס הבניה הבלתי חוקית בקומת העמודים וסגירת המרפסת ויאטמו החלונות והפתחים ברכוש המשותף. נטען כי התובעים זכאים לתשלומי איזון ונתבקש מינוי שמאי מטעם המפקח לשם כך. כן נתבקש צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע כל בניה ברכוש המשותף או הפרעה לשימוש התובעים בשטחי הרכוש המשותף.

אעיר כי במקור הוגשה התובענה גם כנגד בעלי הדירה הנוספת בקומת הקרקע בבית (תת חלקה 1) - ה"ה שחם, אולם התובענה כנגדם נדחתה בהסכמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הנתבעים טוענים כי עילות התביעה שעניינן אינו במקרקעין התיישנו. הם מתגוררים בבית 55 שנים והעבודות והשינויים המפורטים בכתב התביעה בוצעו לפני עשרות שנים, שעה שהתובע 2 רכש דירתו רק בשנת 2010 כיום נדלני וכאשר הוא מודע לשינויים שבוצעו בבית. הבניה בבית בוצעה בהסכמת בעלי הדירות והתובעים אינם רשאים לבטל הסכמות אלו שניתנו בעבר. כל מטרת התביעה היא להפעיל לחץ על הנתבעים להסכים לבניית מדרגות לדירת התובעים בתוך הגינה המשותפת בחזית הבית בה נעשה ע"י הנתבעים שימוש סביר. הבניה בקומת העמודים הינה מחסן שנבנה בהסכמת בעלי הדירות בבית ומעולם לא שימשה כדירה.

דיון

למען פשטות ונוחות הדיון נתייחס בפסק דין זה לסעדים השונים שנתבקשו, כל אחד על פי עניינו.

תחילה נסיר מהדרך שני סעדים שנתבקשו במסגרת כתב התביעה וניתן לדחותם על הסף.

תובענה למינוי שמאי לקביעת תשלומי איזון

אין מחלוקת כי הבניה נשוא התובענה דנן בוצעה מזמן, בודאי לפני למעלה מ- 7 שנים. היות והמדובר בתובענה שאיננה במקרקעין בהקשר זה אזי ברור כי התביעה התיישנה זה מכבר בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.

זאת ועוד. אם בכלל ישנה סמכות למפקח על רישום מקרקעין למינוי שמאי כאמור הרי זו מקורה בסימן 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). בהקשר זה קובע החוק כי תובענה כאמור תוגש בתוך 30 יום מקבל החלטה (סעיף 71ג(ב) לחוק המקרקעין). משכך, למעשה, כל תובענה בהקשר זה, אף אם ניתן היה להגישה בפני המפקח, התיישנה.

אעיר כי על פי הסעיף הנ"ל למפקח הרשות להאריך המועד האמור מטעמים מיוחדים שירשמו. אולם, בקשה בהקשר זה לא הוגשה ובכלל האמור גם לא טעמים כלשהם להארכת המועד, במיוחד כאשר המדובר בבנייה שבוצעה לפני עשרות שנים.

למעשה, מדובר בחלק מתביעה לפירוק שיתוף, כפי שעולה גם מתצהיריהם של התובע 1 ומר שריקי, במסגרתם הם "מבקשים" מינוי מודד לשם חלוקת הרכוש המשותף (סעיף 36 לתצהירים). ממילא תביעה לפירוק שיתוף או חלוקת השימוש איננה מצויה בגדר סמכותי העניינית (ראה סעיף 72 לחוק המקרקעין וכן תיק (מפ' ת"א) 248/12 זהבי נ' צדוק (פורסם באתר משרד המשפטים)).

משכך, בין מחמת שהתובענה התיישנה ובין מחמת שהיא איננה בסמכותי, אין בידי להיעתר לה. ממילא הטענה גם נזנחה על ידי התובעים בסיכומים מטעמם.

צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע בניה ברכוש המשותף או הפרעה לשימוש התובעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לא ניתן למנוע מהנתבעים לעשות שימוש ברכוש המשותף ובכלל האמור לבצע בניה ברכוש המשותף. אין כל בסיס לסעד המבוקש על ידי התובעים בהקשר זה.

ויוער, ברי כי בניה ברכוש המשותף כאמור יכולים הנתבעים, כמו גם התובעים, לבצע רק כל עוד הם פועלים בהתאם להוראות הדין ובין היתר מקבלים הסכמות נדרשות של בעלי הדירות בבית. אין כל צורך במתן הצהרה כלשהי לפיה החוק מחייב את הנתבעים.

גם לא ניתן למנוע מהנתבעים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף על פי זכותם הקניינית בו. ברי כי כל עוד מדובר ברכוש משותף לא יכולים הנתבעים למנוע שימוש מבעלי הדירות האחרים. אלו הן הוראות הדין וגם לגביהן אין כל צורך בהצהרה כלשהי ובוודאי שלא במתן צו מניעה כמבוקש.

בית המשפט דן בסכסוך קונקרטי, ולגביו נותן סעדים, ככל שיש מקום לתתם וכפי שאלו ידונו להלן. בית משפט אינו נותן סעדים אשר כל מטרתם הצהרה על הוראות הדין הקיימות.

סגירת המרפסת האחורית

טענות התובעים בהקשר זה מתבססות, בעיקרן, על כך שבקשת הנתבעים לקבלת היתר בניה לביצוע הסגירה האמורה נדחתה על ידי רשות התכנון. ככלל, טענות התובעים בכתב התביעה מתבססות על כי הנתבעים ביצעו פעולות בניה ללא היתר בניה (ר' סעיפים 16-22 לכתב התביעה). למעשה, למעט טענה כללית בדבר הצורך בהסכמת בעלי הדירות לביצוע העבודות (סעיף 41 לכתב התביעה) אין כל טענה מפורשת בכתב התביעה לפיה פעולות הבניה האמורות בוצעו ללא הסכמת בעלי הדירות.

מסיבה זו מוצא אני לנכון להקדים ולהדגיש כי למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון ביישום חוקי התכנון והבניה. אין למפקח סמכות לפסול או לאשר את פעולותיהן של רשויות התכנון. בסמכות המפקח לדון בזכויות הקנייניות על פי חוק המקרקעין ולא בכל הנוגע להוראות חוקי התכנון והבניה (ראה ע.א. 492/80 אתגר נ. מ.ב.א פ"ד ל"ה (3) 309).

ובהקשר זה, קיומו או העדרו של היתר בניה אין בו כדי להכריע את תוצאות ההליך הקנייני הנדון - כשם שקיומו של היתר בניה אינו נותן זכויות קנייניות (ללא קבלת ההסכמות הנדרשות של בעלי הדירות בבית על פי הרוב הנדרש הקבוע בדין) כך גם העדרו של היתר בניה אינו שולל זכויות קנייניות מוקנות. רשויות התכנון אינן דנות או עוסקות כלל בסוגיות קנייניות בגדר שיקוליהן במתן היתרי בניה וממילא הן אינן מוסמכות כלל בהקשרים אלו.

להבהרות האמורות עוד נזקק גם בהמשך.

בהקשר דנן, אף שהבקשה להיתר לסגירת המרפסת נדחתה (עובדה שאיננה שנויה במחלוקת), הרי שהוכח בפני, בעדויות הצדדים ובראיות בכתב, כי ניתנה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, עוד בשנות ה-70 של המאה הקודמת, לסגירת המרפסת האמורה - כך עולה מהמסמכים שצורפו על ידי התובעים מתיק העירייה (נספח ט' לתצהיר שריקי). כך עולה מעדותו של הנתבע - "הסכמה של השכנים לגבי סגירת המרפסת יש לי, אדלמן עצמו חתום עליה... ש.ת. על הבקשות להיתרים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

החתמתי את הדיירים. ש.ת. אני לא יודע שצריך הסמכות בכתב, העירייה ביקשה ממני להחתים את השכנים בבקשות להיתרים ולכן החתמתי" (עמוד 8 שורות 19-24 וכן סעיף 27 לתצהירו והנספח הרלבנטי לו). כך עולה מעדותה של הגב' שטרק - "אני קיבלתי את הדירה בירושה, בוצעו שינויים בדירה של הנתבעים, החדר על יד המדרגות נבנה בתקופה שאנחנו טיפלנו בדירה. אנחנו קיבלנו את הדירה מהדודה בשנת 1985. אני מדברת על סגירת המרפסת, ליד המדרגות המשותפות של הבית בחלק האחורי, אני לא נשאלתי ולא התנגדתי לגבי הסגירה הזו. ש.ת. אני לא נשאלתי ולא הגשתי התנגדות" (עמוד 2 שורות 18-22). כך גם עולה מעדותו של התובע 1 (עמוד 4 שורות 33-40 וכן מוצג נ/2).

כלומר, מבחינה קניינית הוכח כי בעלי הדירות הסכימו לסגירת המרפסת ואין בידי התובעים, לא התובע 1, שהוכח כי הוריו נתנו הסכמתם המפורשת בכתב להרחבה, ובפרט לא התובע 2, שבא לבית זה מקרוב אל תוך מצב פיזי בו ההרחבה האמורה כבר בנויה (וכאשר גם קודמיו בזכויות נתנו הסכמה להרחבה זו), כדי להביא לביטול הסכמות אלו שניתנו לפני למעלה מ- 3 עשורים ובודאי שלא להצדיק הריסתה של תוספת הבניה שבוצעה.

הבניה בקומת העמודים

גם בהקשר זה הטענות בכתב התביעה הינן כי יש להרוס את הבנוי ולסלק ידם של הנתבעים בשל העדר היתר בניה כדין. אין כל טענה מפורשת בכתב התביעה כי הבינוי האמור נעשה ללא הסכמה של בעלי הדירות בבית. לכאורה, לאור ההבהרות שלעיל, די כך להביא לדחיית התביעה, כפי שנוסחה. אולם, מאחר ולא הועלתה כל התנגדות של הנתבעים ל"שינוי חזית" זה והצדדים אף התייחסו בהרחבה בראיותיהם ובסיכומיהם לסוגיית ההסכמות, הרי שאין מנוס מבחינת סוגיה זו.

אין מחלוקת כי על פי מסמכי רישום הבית המשותף לא הוצמדה קומת העמודים לדירת הנתבעים. אין מחלוקת גם כי לשם הצמדה או שימוש ייחודי של הנתבעים בשטח האמור נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. השאלה היא על מי מוטל הנטל להוכחת הסכמת בעלי הדירות בבית והאם עלה בידי אותו צד לעמוד בנטל זה ובאיזה היקף.

הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333). משכך, לכאורה, לאור רישום הבית המשותף, שאינו שנוי במחלוקת, על התובעים להראות כי אין בידי הנתבעים הסכמות בעלי הדירות לשימוש הייחודי ברכוש המשותף. אולם, לאור היסוד השלילי הנדרש להוכחה על ידי התובעים בהקשר זה, הרי שדי בעובדה כי רישום הבית המשותף תומך בטענות התובעים כדי להעביר את נטל ההוכחה לידי הנתבעים (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)). משכך, על הנתבעים הנטל להוכיח כי בידם הסכמות של בעלי הדירות לסגירת קומת העמודים והשימוש בה.

כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

הוכח כי נתקבלה הסכמה של בעלי דירות לבנייתו של חדר הסקה בגודל של כ- 12 מ"ר בקומת העמודים. המדובר בחדר הסקה אשר נבנה על פי היתר בניה מספר 24312 (ר' נספח ד' לתצהיר שריקי). ממסמכי העירייה שצורפו לתצהירו של אדלמן (נספח ה') עולה כי מספר השכנים שלא חתמו על הבקשה לבניה האמורה עומד על "0". כך גם עולה מעדותו של הנתבע שלא נסתרה - "על הבקשות להיתרים החתמתי את הדיירים. ש.ת. אני לא יודע שצריך הסמכות בכתב, העירייה ביקשה ממני להחתים את השכנים בבקשות להיתרים ולכן החתמתי" (עמוד 8 שורות 22-24).

ויוודגש, בניגוד לטענות הנרחבות של מר אדלמן בתצהירו בדבר העדר הסכמות, הרי שבחקירתו הנגדית בהקשר זה הוא כבר נשמע מסוייג בהרכה - "מאז שירשתי את הדירה לא בוצעו שינויים בדירת הנתבעים. ש.ת. סעיף 6 לתצהיר, אם השינויים נעשו לפני שנהייתי בעלים לא היה צריך את הסכמתי, זה מה שאני יודע מההורים. ש.ת. אין לי מסמך שמעיד על התנגדות של ההורים שלי. ש.ת. אף אחד לא פנה להורים שלי לשאול אם הם מתנגדים או לא, הם הסכימו לבנייה המקורית שביצעו, אלון הגישו תוכנית ועל זה הם חתמו" (עמוד 3 שורות 26-31) ובהמשך במפורש - "לגבי סעיף 6 לתצהיר, אני מדבר מאז שרכשתי את הדירה, מה שנעשה בתקופת ההורים אני לא זוכר. עובדה שאני אפילו לא זוכר את הגדר" (עמוד 4 שורות 3-4). ככלל, תצהירו של מר אדלמן בנושאים רבים שהועלו במסגרתו, אין בו לסייע עובדתית לתובעים, שכן מחקירתו הנגדית עלה כי לא כל אשר נכתב בתצהיר הינו מידעו האישית - "לא בדקתי אם ניתן להם היתר בנייה לעבודות האלה. ש.ת. את התצהיר הכינו לי ואני מאמין שמי שהכין לי בדק את הדברים. ש.ת. יכול להיות שסמכתי על עורך הדין שהוא כתב את התצהיר, לא בדקתי לעומק. גם חישוב השטחים סמכתי על עורך הדין. אני סומך על בעלי מקצוע" (עמוד 4 שורות 28-31).

זאת ועוד. לאורך עדותו סמוך ובטוח היה מר אדלמן כי הוריו "חתמו רק על היתר בנייה אחד" (עמוד 4 שורה 33). אולם, לאחר שהוצגה בפניו חתימת אביו (שזוהתה ואושרה על ידו) גם על בקשה נוספת להיתר, השתנה "טון" עדותו - "לא מאמין שיש עוד בקשות שהורי חתמו, גם על זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

(מוצג נ/1, א.ס.) לא ידעתי" (עמוד 4 שורה 38). יוצא מן האמור כי מר אדלמן אינו באמת יודע אילו הסכמות ניתנו על ידי הוריו לאורך השנים ו"ידיעותיו" מתבססות על "אמונתו" בעיקר.

בהקשר זה אעיר, כבר עתה, כי גם בעדותו של שריקי אין כדי לסייע ואולי יש בה אף לחזק את עמדת הנתבעים בתיק זה.

הנתבע 2 רכש את זכויותיו רק בשנת 2010 ומעורבות אביו בנכס החלה בתקופה זו. משכך, כל אשר אירע קודם לתקופה האמורה אינו יכול להיות בידיעתו האישית. זאת ועוד. הנתבע 2 נכנס למצב פיזי קיים בבית ועל פי עדות שריקי ביצע בדיקה (ולשיטתו זו גם היתה הבדיקה החשובה ביותר) עם בעלי הדירות בבית לאור השוני שבין המצב העובדתי לבין הזכויות הקנייניות הרשומות. כך הוא מעיד בהקשר זה - "בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, הבדיקה הכי חשובה שעשיתי אם יש הסכמים לחלוקה או משהו בע"פ, שאלתי את אידלמן את שחם ומשפ' אלון שקיבלתי מהם תשובות לפני הרכישה, עברתי מאחד' לשני וגם משפחת אלון והם אמרו שהכל מאושר ושיש להם חתימות. וששאלתי את אידלמן ושטרק הם אמרו שהם לא ידעו על שום חלוקה. ש.ת. אידלמן הוא מהבסיס, הוא מכיר את הבית, ושטרק קיבלה את הדירה בשנת 85 זו שגרה לפני היא בת משפחה שלה. ש.ת. אני בדקתי עם שטרק ואידלמן בצורה חד משמעית אם קיים איזה הסכם, ראיתי גדרות ושערים נעולים" (עמוד 5 שורות 41-34). שריקי בחר להסתמך על תשובותיהם של אדלמן ושטרק בדבר אי קיומו של הסכם והתעלם מטענות הנתבעים בדבר קיומן של הסכמות למצב הקיים בשטח במשך שנים. אולם, הגב' שטרק מעורבת בנכס רק משנת 1985 (כאשר אין מחלוקת כי החלק הארי של השינויים בבית נעשו שנים רבות קודם לכן) ואין לה כל מושג לגבי מה שקרה לפני שקיבלה את הדירה (עמוד 2 שורה 29). כך גם מר אדלמן, למעשה, כמפורט לעיל, אינו יודע מה היו טיבן של ההסכמות שניתנו על ידי הוריו לאורך השנים – אפילו הסכמות שניתנו לבקשות להיתרים הוא אינו מכיר. על פניו ברור היה כי שניהם לא היו צד לאותן הסכמות היסטוריות שהוצגו בפני שריקי ע"י הנתבעים.

בנסיבות אלו הסתמכות שריקי על גרסתם של אלו שלא היו מעורבים בהסכמות ההסטוריות (ואף לא נקטו בעצמם כל הליכים כנגד הנתבעים במשך שנים רבות) תוך והתעלמות מגרסתם של אלו אשר היו צד לאותן ההסכמות, מהווה, כשלעצמה, עצימת עיניים והתנהגות בחוסר תום לב המצדיקה דחיית הסעד המבוקש בהקשר זה.

כאמור לעיל, אף שאין היתר לסגירה בוטרינות של יתרת קומת העמודים (ועל כך אין מחלוקת), אין בכך, כשלעצמו, לשלול את הטענה כי ניתנה הסכמה של בעלי הדירות בבית לשימוש הנתבעים בשטח האמור.

בהקשר זה מצויה בפני עדותו של הנתבע – "הסכמה של השכנים לגבי סגירת המרפסת יש לי, אדלמן עצמו חתום עליה, לגבי הסגירה למטה הייתה הסכמה בע"פ, לא הייתה התנגדות ולא הסכמה בכתב, לגבי המדרגות מאחורה והחלל מתחת למדרגות הייתה הסכמה בע"פ של השכנים" (עמוד 8 שורות 21-19) ובהמשך "החלל שמתחת להרחבה זה שייך לנו, היה לנו הסכם עם השכנים שאני בונה למטה והם יקבלו את הגג. זה פתוח כי לא אכפת לי שיגנבו שם, כרצוני אפתח וכרצוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אסגור. אם ההסכם ההיסטורי מבוטל גם הגג לא ניתן לבנייה שלהם וגם המחסן משותף" (עמוד 8 שורות 37-39).

יוצא, אם כן, כי המדובר בהסכמות בעל פה ובכתב שניתנו לפני למעלה מ- 40 שנה. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי במשך כל התקופה ננקטו הליכים כלשהם כנגד הנתבעים או הועלו התנגדויות מצד בעלי הדירות בבית. ההפך הוא הנכון כמצוטט לעיל. הצדדים לאותם הסכמות, למעט הנתבעים, כבר אינם בחיים ואין עוד אפשרות לאמת את טענות הנתבעים, שנותרו השרידים האחרונים לאותן הסכמות (עמוד 8 שורה 15). גם אלו אשר נכנסו בנעליהם של אותם צדדים להסכמה המקורית (אדלמן בשנת 1997 ושטרק בשנת 1985) לא נקטו בכל הליכים ולא העלו כל טענה כנגד הנתבעים במשך שנים ארוכות בהם הם בעלי הזכויות בנכסים.

רק עם כניסתו של התובע 2 לבית (לפני שנים בודדות) החלה מתערערת הסכמה שהיתה בין הצדדים במשך עשרות שנים וזאת תוך התעלמות מופגנת שלו מטענות הנתבעים שהוצגו בפני אביו, לגרסתו, עוד לפני רכישת הזכויות. הוכח כאמור כי אין עדי התובעים, לא שטרק, לא אדלמן ובוודאי שלא שריקי, יודעים מה היו ההסכמות שניתנו עובר לרכישת הזכויות על ידם.

בנסיבות אלו אין לי אלא לקבוע כי עדותו של הנתבע לא נסתרה ודי בה בכדי שיקבע כי הנתבעים עמדו בנטל להוכחת הסכמות בעלי הדירות לסגירת קומת העמודים ושימוש הנתבעים בה.

וידגש, לא נטען כלל כי המדובר בהסכמות שניתנו לסגירת קומת העמודים כדירת מגורים נוספת, שאז נדרשת היו, מטבע הדברים, הסכמות מפורשות בהקשר זה - הנתבע עצמו מאשר כי אין המדובר בדירת מגורים אלא בית מלאכה, מחסן וחממה (עמוד 7 שורות 41 ו- 44) ובהקשר לשימוש זה ניתן ההיתר על ידי בעלי הנכסים במועדים הרלבנטיים. גם מבחינה עובדתית לא הוכח על ידי התובעים כי המקום משמש למגורים. כך עולה מעדות הנתבע (עמוד 7 שורות 41 ועמוד 8 שורות 6-8), הנתמכת גם בביקור שנערך במקום (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 44-45). כך גם עולה מעדות אידלמן (עמוד 4 שורות 20 ו- 24).

עתה עלינו לבחון מה היתה טיבה של אותה הסכמה שניתנה על ידי בעלי הדירות.

לגבי חדר ההסקה (בגודל של כ- 12 מ"ר) הוכחה הסכמה מפורשת בכתב של בעלי הדירות. לגבי בנייה זו, אף שהדבר לא הובא לידי ביטוי במרשם, הרי שבעלי הדירות בבית נתנו הסכמה קניינית לזכות הנתבעים לביצוע הבניה האמורה והשימוש בחדר זה.

לגבי הסגירה הנוספת של חלל העמודים הנתבעים טוענים, כמצוטט לעיל, כי ההסכמה ניתנה להצמדה קניינית של השטח האמור (עמוד 8 שורות 37-39). דא עקא, אין בידי הנתבעים ראיה ברורה וחד משמעית, למעט עדות הנתבע המסתמכת על הסכמות בעל פה לאורך שנים, כי ניתנה הסכמה להצמדה קניינית של השטח האמור. מעבר להעדרו של מסמך בכתב (שאומנם אינו הכרח אבל לו ערך ראייתי משמעותי) הרי שגם מסמכי רישום הבית המשותף לא תוקנו וגם היתר בניה לא הוצא לגבי הסגירה האמורה. לאור ההלכות שלעיל, לא ניתן לראות בנסיבות אלו בהסכמה המוכחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

של בעלי הדירות לשימוש כאמור לעיל, כהסכמה להצמדה קניינית, ולפיכך מעמדם של הנתבעים בסגירה הנוספת (למעט חדר ההסקה) הינו של בר רשות.

מעדותו של הנתבע עלה כי ניתנה תמורה בגין רשות השימוש האמורה (עמוד 8 שורות 37-39). אף אם עדות זו לא מגיעה לכדי הוכחה נדרשת לקיומה של עסקה במקרקעין, עדיין יש בה די כדי ללמד על כך שהסכמת הצדדים בעבר כללה בחובה, למעשה, תמורה לשימוש הנתבעים והבינוי שביצעו. ויודגש, קודמתו של התובע 2 בזכויות, גב' שטרק, ואף קודמיה בזכויות, גם קיבלו תמורה שכנגד בפועל על בסיס מאותן הסכמות היסטוריות - "מעל הרחבת הנתבעים יש מרפסת, אני קיבלתי את הדירה עם המרפסת" (עמוד 2 שורה 38). לא נטען, וממילא לא הוכח, כי ניתנה לנתבעים תמורה כלשהי, לבד מזכות השימוש בקומת העמודים, בגין שימוש ייחודי (מכח הנסיבות) בן עשרות שנים של אחרים במרפסת שנבנתה על ידם.

מן הביקור במקום ועדויות הצדדים גם נלמד כי, בהסתמך על אותה רשות שימוש, ביצעו הנתבעים בינוי - הותקנו ויטרינות ודלת (עמוד 7 שורה 43), שירותים וכיור (עמוד 8 שורות 31-33) והותקן מטבחון (ר' גם פרוטוקול הביקור במקום).

ויודגש, הוכח בפני כאמור כי רשות השימוש שניתנה לנתבעים היתה גם לבצע את הבינוי שביצעו בפועל בקומת העמודים. כאמור, לנתבעים ניתנה הרשאה מפורשת בכתב בנוגע לבינוי חדר ההסקה. מקובלת עלי עדות הנתבע כי ההסכמה ההיסטורית התייחסה גם לסגירה פיזית של קומת העמודים כחלק מהשימוש הייחודי שהותר בה. סביר בעיני כי לו חרגו הנתבעים מרשות השימוש שניתנה להם, היו בעלי הדירות האחרים בבית נוקטים בהליכים כלשהם כנגדם כבר לפני שנים רבות. דא עקא, במשך עשרות שנים לא נשמעה כל טענה, לא ע"י הבעלים המקוריים ולא על ידי אלו שבאו בנעליהם.

בנסיבות אלו זכאים הנתבעים להגנה על זכויות השימוש, לרבות הזכות לסגירת קומת העמודים, אשר ניתנו להם בהסכמה על ידי בעלי הדירות האחרים בבית ואף בתמורה כאמור (ר' ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)).

לאור ההסכמה הקניינית של בעלי הדירות בבית לבניית חדר הסקה בגודל של 12 מ"ר (על פי היתר בניה מספר 24312) ושימוש ייחודי של הנתבעים בשטח זה, אין מקום לקבלת התביעה בנוגע לחלק זה בקומת העמודים.

בנוגע לסגירת החלקים בקומת העמודים הרי שהוכח כי ניתנה לנתבעים רשות שימוש וזו הינה, כיום, בלתי הדרה. רשות שימוש, מעצם טיבה וטבעה, הינה זכות אישית. משכך, כל עוד הנתבעים הינם בעלים של דירתם יוכלו הם להמשיך ולעשות שימוש ייחודי בקומת העמודים ואין מקום לסילוק ידם משטח זה או להריסת אשר נבנה על ידם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ויודגש, אין מחלוקת במקרה דנן כי המדובר בתוספת בניה שאיננה צמודה פיזית לדירת הנתבעים ואין גישה ישירה אליה מדירתם (ר' עדות הנתבע בעמוד 8 שורות 25-26)). משכך, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לביצוע הבינוי הנדון בהקשר זה ואין תחולה להוראות סימן ג' לחוק המקרקעין (ר' רצא 1462/10 ד"ד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו)). הדברים אמורים בנוגע לתובענה כנגד הנתבעים דנן אולם הם חלים גם, וביתר שאת (לאור העובדה כי דירותיהם מצויות בקומה השניה של הבית ורחוקות פיזית עוד יותר מהשטח האמור), בנוגע לשאיפותיהם של התובעים לבנות מחסנים בשטחים האמורים (ראה סעיף 4.א. לסיכומיהם). גם עליהם יהיה לקבל הסכמות של כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעים או חליפיהם בזכויות, לביצוע בינוי של מחסנים ברכוש המשותף בבית, אם וככל שהדבר יתאפשר.

איטום הפתחים

הקירות החיצוניים לא הוצמדו לאיזה מן הדירות בבית על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.

המסגרת החוקית לדיון בענייננו קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי האוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הפוגעים או עשויים לפגוע ברכוש המשותף או בערכו, ללא קבלת הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות. על פי הסעיף האמור מוגדרת "פגיעה ברכוש המשותף" ככוללת "פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". כך גם נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 - "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצווי נאות או לא".

טענות התובעים בדבר פתחים שנפרצו נותרו, גם בתביעתם, גם בראיותיהם וגם בסיכומים מטעמם עמומות לכל היותר, ללא הפניה פרטנית לחלון או פתח כזה או אחר לגבי נטענו טענותיהם. נוסף לכך, שוב יודגש - היתר הבניה אינו חזות הכל לצורך הדיון בהליך דנן העוסק בהסכמות קנייניות.

מעדותו של שריקי עולה כי טענות התובעים בהקשר זה אינן בנוגע לפתח הכניסה לדירה, אלא לגבי פתחים אחרים שנפרצו לכאורה (עמוד 7 שורות 15-22). מטיעוני התובעים עולה כי הסתמכותם בהקשר זה הינה על כך כי ישנם בפועל פתחים שאינם תואמים את היתר הבניה. דא עקא, אף אם יש אמת בטענתם זו (ואעיר בהערת אגב שזו לא הוכחה בהעדר חוות דעת מקצועית מטעמם בהקשר זה והיא אף איננה נתמכת בהיתרי הבניה החלקיים שצורפו והשוואתם למצב בפועל על פי הביקור במקום), הרי שאין בה די כדי להצדיק אטימת הפתחים.

כאמור לעיל, הוכח בפני כי בעלי הדירות במועדים הרלבנטיים נתנו את הסכמתם לבינוי אשר נעשה על ידי הנתבעים בבית המשותף, בין בחתימתם על היתרי הבניה ובין בשתיקתם לאורך עשרות שנים מאז ביצוע העבודות, ובודאי בנוגע לבינוי שעניינו אך בפתחת פתחים לדירתם פנימה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הנתבע מעיד כי "מעולם לא הייתה אסיפה כללית בבית, תמיד גמרנו בינינו בין השכנים על כוס קפה" (עמוד 8 שורה 9). עדותו זו, שלא נסתרה, מחזקת את המסקנה כי הסכמה לפתיחת הפתחים האמורים ניתנה על ידי בעלי הדירות במועדים הרלבנטיים כדין, אף בהעדר החלטת אסיפה, על פי הנוהג הקיים בבית.

וידגש, התובעים מודים כי מאז שרכשו את זכויותיהם בדירותיהם לא בוצעו כל שינויים בדירת הנתבעים (עמוד 3 שורה 26 ועמוד 5 שורה 20). לפיכך, כל טענותיהם, גם בהקשר זה, עניינן בעבודות שבוצעו הרבה זמן לפני רכישת זכויותיהם בבית ואין להם כל ידיעה אישית לאשר קרה בבית וההסכמות שניתנו באותם מועדים. כל שנותרה היא עדותו של הנתבע שלא נסתרה.

השימוש בגינה והבינוי בה

בכל הקשור לשימוש בחצר המשותפת לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי בחצר שאינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

הוכח בפני כי השימוש אותו מבצעים הנתבעים בחצר הינו כזה אשר הוסכם בין בעלי הדירות ומבוצע משך עשרות רבות של שנים.

כבר עתה אעיר כי אין בידי לקבל את טענת התובעים בדבר שינוי חזית בהקשר זה. טענות הנתבעים בדבר הסכמות בעלי הדירות לשימוש בחצר מופיעות כבר בכתב ההגנה מטעם הנתבעים (סעיף 18). נושא זה גם עלה באופן מפורש בתצהיר הנתבע ובחקירות עדי התביעה ללא שנשמעה כל התנגדות מטעם התובעים.

כך מעיד התובע 1 - "אנחנו עיבדנו את החלק איפה שהיום בנויה ההרחבה של הדירה מתחתינו. רק אנחנו עיבדנו את החלק הזה. ש.ת. יכול להיות שלכל דייר הייתה חלקת גינה שאותה הוא עיבד. ש.ת. יתכן שבגלל זה גידרו את הגינה. ש.ת. כל ההסכם, אם היה כזה, לא נעשה בתקופה שלהם אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בתקופה קודמת של הדיירים הראשונים. אני חושב שבהתחלה לחלק המזרחי היה את השטחים הקטנים יותר, ולחלק השני היו גינות גדולות בהסכמה, הם נתנו לנו שאת הקצה המערבי למטה ואנו גם עיבדנו אותו. בשפיץ למטה בגינה אנחנו עיבדנו אותו, זה 60 שנה אחורה" (עמוד 4 שורות 7-14). כך גם מאשר, למעשה, הנתבע בעדותו "כשקניתי את הדירה לא קיבלתי מסמך, אמרו לי זאת החלקה שלך, מי שממנו קניתי וכל השכנים, הכל היה מגודר, הגדר של אדלמן עדיין שם. ש.ת. זהו הסכם חלוקה שרכשתי, לא הייתי צד להסכם במקור, באתי לדבר מוכן ומגודר. ש.ת. המוכר אמר לי שיש הסכם חלוקה והשכנים אדלמן, בוק וד"ר לנגיב. ש.ת. כולם נפטרו. זה היה לפני 52 שנים" (עמוד 8 שורות 11-15).

כלומר, בעלי הדירות ראו את החצר ככזו הניתנת לעיבוד פרטני על ידי בעלי הדירות וכך גם עשו הנתבעים. בעלי הדירות בהסכמה גם קבעו אילו חלקים משטח החצר המשותפת יעבד כל אחד מהם. ויודגש, עיקר הסתמכות התובעים, גם בהקשר זה, הינה על עדותו של מר אדלמן. דא עקא, מעדותו עולה כי, בפשטות, הוא אינו זוכר את אשר נעשה בבית בתקופה שההורים שלו היו בעלי הזכויות בנכס, ובפרט את הגדרות הוא אינו זוכר (עמוד 4 שורות 3-4).

מן הביקור במקום עלה כי בחצר שליד דירת הנתבעים ישנם דשא וספסל לשיבה. בעיקר מצויים בשטח החצר האמורה צמחי קקטוס רבים מסוגים שונים וגינה עם צמחיה מתוחזקת (ר' עמוד 2 שורה 2 לפרוטוקול הביקור במקום וכן מוצג ת/3 ונספח יב לתצהירי התובעים). משכך, השימוש אותו מבצעים הנתבעים בחצר הינו אותו שימוש אשר הוסכם בין בעלי הדירות במשך עשורים של שנים.

אומנם, מעדותו של הנתבע בפני עולה כי רק הנתבעים עושים שימוש בגינה וכי לשיטתו הפרוגטיבה אם לאפשר גישה לגינה, לתת מפתח לשער הכניסה, מצויה בידי הנתבעים בלבד (עמוד 9 שורות 1-5). דא עקא, הוא גם אישר בעדותו את נכונותו לתת לתובעים מפתח לשער הכניסה לגינה (עמוד 9 שורה 45) ואת זכותם של כל בעלי הדירות לעשות שימוש סביר באותה הגינה (עמוד 9 שורות 36-43). מכתב ההגנה של הנתבעים (סעיף 18) ומעדות הנתבע עולה כי אין, למעשה, מחלוקת כי המדובר ברכוש משותף.

זאת ועוד. מביקור עדכני שנערך על ידי במקום עובר למתן פסק הדין, מתברר כי לא רק שנתבעים לא מונעים שימוש מאחרים, אלא כי התובעים, ובפרט התובע 2, עושים גם הם שימוש בפועל באותו שטח גינה - מהביקור החוזר במקום עולה כי שטח הגינה נשוא ההליך דנן משמש כיום כשטח הערכות לצורך ביצוע בנייה והרחבת דירת התובע 2 ובכלל האמור נפרץ פתח כניסה נוסף בגדר החיצונית של הבית והותקנו מדרגות חיצוניות מתוך ומעל שטח הגינה ישירות מהרחוב אל דירת התובע 2 המצויה בקומה הראשונה של הבית. בשטח החצר (במקום בו היתה גינה מטופחת) מונח ציוד הנדרש לבניה בדירות התובעים.

בנסיבות אלו ברי כי אין בשימוש הנתבעים בחצר למנוע שימוש מאחרים, שהרי, בעלי הדירות האחרים מבצעים בפועל שימוש באותו שטח חצר (אם כי למטרות אחרות). למעלה מכך, נדמה כי בנסיבות אלו עצם טענת התובע 2 בדבר היות שימוש הנתבעים בגינה, כגינה (על פי הסכמות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הסטוריות בנות עשרות רבות של שנים), חסרת תום לב שעה שהוא עצמו מבצע שימוש בשטח החצר לטובת ביצוע בניה המשרתת את דירתו בלבד.

אעיר כי גם הנתבע 1 מבצע הרחבת בנייה בדירתו ולצורך כך גם הוא עשה שימוש ברכוש המשותף המצוי בצידו האחר של הבית לטובת התקנת מדרגות ואחסון ציוד בניה. הנתבע 1 הגדיל לעשות ואף חסם במסגרת הבניה את הכניסה ושביל המעבר לחדר המדרגות המשותף בצידו השני של הבית! לאור האמור הרי שגם התנהלותו של התובע 1 בהליך דנן יש בה משום חוסר תום לב.

וידגש, כאמור, למעשה אין מחלוקת כי המדובר בשטח חצר המהווה רכוש משותף. משכך, זכאים הנתבעים לעשות בשטח חצר זה שימוש סביר, ובין היתר, לצורך גידול צמחי הקקטוס המצויים שם ושימוש בגינה לפנאי כפי שנעשה. אולם, גם התובעים זכאים לעשות שימוש סביר זהה בגינה כגינה על מנת להעמיד את הדברים על דיוקם יובהר - אין ממש בסברתו של הנתבע בעדותו בפני כי בידיו הפרורגטיבה לאפשר הגישה לגינה (והרי גם הוא עצמו לא מימש בפועל טענתו זו לאור המתואר לעיל). כל עוד לא ביצעו בעלי הדירות חלוקה קניינית מסודרת של הרכוש המשותף בבית, הרי שזכותו של כל בעל דירה לעשות שימוש סביר בכל חלק וחלק מן הרכוש המשותף בבית, לרבות הגינה בה עסקינן, וכל שטחי הגינה האחרים בהיקף הבית.

ועוד יודגש. אומנם, עלה בידי הנתבעים להוכיח כי היו בין בעלי הדירות הסכמות כאמור לעיל לעיבוד פרטני של חלק הגינה על ידי כל אחד מהם. אולם, הסכמות אלו לא עלו לכדי חלוקה קניינית מסודרת של הרכוש המשותף ואף לא לכדי מתן רשות שימוש בלתי הדירה (ר' פסיקה בהרחבה לעיל), כפי שאף הנתבעים הכירו בדברים, למעשה, בכתב ההגנה מטעמם.

גם בנוגע לגדרות והבינוי בחצר לא עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם.

ראשית, כאמור לעיל, התובעים עושים בפועל שימוש בגדרות הבית הקיימים לצורכיהם הפרטיים. כך גם בנוגע לבינוי בגינת הבית. תמוה בעיני מדוע חושבים הם כי מה שמותר להם (יצירת פתח כניסה ישירה מרחוב בורכוב והתקנת מדרגות) אסור לנתבעים, בפרט שאלו עושים שימוש זהה במשך עשרות שנים ללא כל התנגדות של בעלי הדירות בבית ובהסכמתם כאמור לעיל.

שנית, הוכח בפני כי הגדרות בחצר הבית קיימים מקדמת דנא. כך מעיד הנתבע - "כשקניתי את הדירה לא קיבלתי מסמך, אמרו לי זאת החלקה שלך, מי שממנו קניתי וכל השכנים, הכל היה מגודר, הגדר של אדלמן עדיין שם. ש.ת. זהו הסכם חלוקה שרכשתי, לא הייתי צד להסכם במקור, באתי לדבר מוכן ומגודר" (עמוד 8 שורות 11-13). עדותו זו לא נסתרה.

מנגד עדות אדלמן בהקשר זה היתה מבולבלת. תחילה טען מר אדלמן כי לא היו גדרות בתקופה שגר אצל הוריו (עמוד 3 שורה 37). אולם, בהמשך עדותו חל כבר כרסום בעדותו זו - תחילה הוא לא זכר בכלל כי קיימים גדרות, לאחר מכן לא זכר מתי אלו נבנו. בהמשך עדותו כבר אישר קיומם של גדרות היקפיים ובגינה בחזית הבית (עמוד 3 שורות 38-42). בהמשך עדותו יצא המרצע מן השק ומר אדלמן כבר אישר כי היו קיימים גדרות לגבי החלקים בגינה שכל בעל דירה עיבד פרטנית (עמוד 4 שורות 9-10). למעשה, גם מעדות הגב' שטרק עולה כי הגדרות היו קיימים עוד לפני קבלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 227/11

פני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הזכויות בדירה על ידה - "אין לי מושג מי בנה את הגדר בחלק האחורי ליד המדרגות המשותפות, לא אנחנו בנינו. אנחנו קיבלנו ב-85 בעלי טיפל ואני התחלתי לטפל בדירה אחרי שהוא נפטר" (עמוד 2 שורות 27-28).

מכל מקום, לאור העדויות שלעיל הרי שלא עלה בידי התובעים, עליהם הנטל, להוכיח כי הגדרות האמורים הותקנו על ידי הנתבעים (בין אם בהסכמת בעלי הדירות או ללא הסכמה זו). די בכך להביא לדחיית תביעתם בהקשר זה.

כך נכונים הדברים גם לגבי הבינוי האחר בחצר, בפרט בחזית האחורית של הבית - אין בידי התובעים כל ראיה בהקשר לבינוי זה, לא לעניין עצם הבניה ועל ידי מי ולא לעניין העדר ההסכמה בע"פ, המוכחת בראיות הנתבעים. ויודגש, טענות התובעים בנוגע לחזית האחורית של הבית (במסגרת כתב התביעה וראיותיהם) התמקדו בסגירת המרפסת, לגביה הוכחה הסכמה בכתב כאמור לעיל.

שלישית, אומנם, מהלך המדרגות והטרסה בחצר אינם זהים לאשר פורט בהיתר הבניה (מוצג נ/1, נספחים ג, ד, ו- ה לתצהיר אדלמן, נספחים ג, 11, ד ו- ה לתצהיר שריקי). אולם, איננו עוסקים בסוגיות תכנוניות שמקומן בפני רשויות וערכאות אחרות. עסקינן בהליך זה בהסכמות קנייניות של בעלי הדירות בבית ואלו ניתנו בעל פה כאמור לעיל ובכתב, במסגרת בקשות ההיתרים, להקמת המרפסת בחזית, המדרגות, הטרסות, פיתוח החצר השבילים ושטחים המרוצפים והמדרגות בחזית האחורית של הבית.

סיכום

לאור כל האמור לעיל התביעה נדחת.

התובעים, ביחד ולחוד, ישלמו לנתבעים בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך של 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו 2 דיונים בתובענה, ביקור במקום והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום א' אייר תשע"ג, 11 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין